

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

Magistratura Estadual — Banca FGV

Direito Administrativo

Agentes Públicos

Recorte desta rodada: Concurso Público (subcategoria do Buscador Dizer o Direito)

Janela de coleta: junho/2021 a junho/2026 (RG, Repetitivo e Controle Concentrado) e últimos 3 anos (casos isolados)

Data da curadoria: 06/09/2026

Sumário

Sumário	2
Direito Administrativo — Agentes Públicos (Concurso Público)	5
Acesso a Cargos Públicos e Vinculação ao Edital	5
✦ É possível a retificação de edital de concurso público para incluir prova de títulos e adequá-lo à lei de regência do cargo, mesmo após a realização das provas objetivas	5
✦ Não cabe ao Poder Judiciário a análise dos critérios de escolha dos membros de banca examinadora de concurso público para o cargo de professor universitário	5
✦ As regras editalícias vinculam a Administração e os candidatos; o recurso administrativo deve ser apreciado pelo órgão indicado no edital	6
✦ São inconstitucionais as leis estaduais que concedam isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos a servidores públicos estaduais	7
✦ O candidato que possua qualificação superior àquela exigida para o cargo no edital tem direito de a ele concorrer	7
Ações Afirmativas: Cotas Raciais e Reserva de Vagas por Sexo/Gênero	8
✦ A modulação de efeitos da ADI 7.490 não permite que candidatas eliminadas por cláusula de barreira discriminatória tenham suas redações corrigidas e prossigam em certames já encerrados	8
✦ A reserva de vaga para cotas raciais não pode incidir sobre especialidade com vaga única e requisitos próprios	9
✦ STF prorrogou validade da Lei 12.990/2014, que instituiu o sistema de cotas raciais em concursos públicos federais	9
✦ É inconstitucional ato normativo que exclui o direito dos candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos	10
✦ A aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário enseja o seu arredondamento para o inteiro imediatamente superior ...	11
✦ São inconstitucionais leis estaduais que concedam bônus de naturalidade ou residência na nota de concursos públicos	11
✦ O critério para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras baseia-se no fenótipo, não na herança genética ou ascendência	12
Restrições de Acesso e Investigação Social	12
✦ É legítima a exclusão, na investigação social, do candidato a agente penitenciário com histórico reiterado e grave de ocorrências policiais, ainda que não haja condenação transitada em julgado	12
✦ A exclusão de candidato fundada exclusivamente em boletins de ocorrência e ação penal não transitada em julgado não se enquadra na exceção fixada pelo STF sobre investigação social	13
✦ A exigência de altura mínima para ingresso na Polícia Militar deve observar os parâmetros fixados para a carreira do Exército	14

✦ É inconstitucional o art. 144-A do Estatuto dos Militares, que proibia o ingresso de pessoas casadas, em união estável ou com dependentes em cursos de formação de oficiais e praças	14
✦ É inconstitucional proibir a posse de candidato aprovado que teve doença grave, mas que atualmente não apresenta sintomas incapacitantes	15
Fases do Concurso e Controle Judicial das Provas	16
✦ Em concursos para ingresso na magistratura, é válida a atribuição de nota global na prova oral, sem espelho de correção ou padrão de respostas	16
✦ O Poder Judiciário pode anular decisão da comissão de heteroidentificação por ausência de critérios objetivos, mas não pode revisar o mérito da exclusão	16
✦ Decisão judicial que anula questões de concurso em ação individual não se estende automaticamente a todos os candidatos do certame	17
✦ Candidato que teve a prova oral anulada e refeita, ao obter nota inferior, não tem direito à nota anteriormente atribuída	18
✦ A não homologação da autodeclaração racial implica apenas a eliminação das vagas reservadas, não alcançando a classificação na ampla concorrência	18
✦ A convocação fracionada de aprovados não pode implicar restrição artificial da preferência na escolha da lotação segundo a ordem de classificação	19
✦ Ação que busca anulação de questão e reclassificação, com exclusão necessária de terceiros, exige litisconsórcio passivo necessário	19
✦ Constitui flagrante ilegalidade a negativa de banca examinadora em pontuar resposta formulada de acordo com precedente obrigatório do STJ	20
Aprovação, Direito à Nomeação e Preterição	21
✦ Candidato aprovado dentro do número de vagas pode deixar de ser nomeado se o cargo for extinto, dentro do prazo de validade do concurso, por superação do limite prudencial de gastos com pessoal	21
✦ A contratação temporária não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em concurso público	21
✦ Para configurar o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, é necessária prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada	22
✦ A ação que busca o direito à nomeação de candidato de cadastro de reserva deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame	23
✦ A suspensão de prazos prescricionais da Lei 14.010/2020 (RJET) não se aplica às relações jurídicas de direito público relativas a concurso público	23
Provimto Derivado e Vedações Constitucionais	24
✦ A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, CF/88	24
✦ É inconstitucional dispositivo estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público sem prévia aprovação em concurso	25
Nomeação de Estrangeiros e de Condenados Criminalmente	25

 A suspensão dos direitos políticos por condenação criminal não impede a nomeação e posse de candidato aprovado, se compatível com o cargo	25
 O professor estrangeiro aprovado em concurso para instituição de ensino federal tem direito de ser nomeado, salvo restrição justificada no edital	26
Responsabilidade Civil e Concurso Público	26
 O adiamento de provas de concurso público por medidas de biossegurança da pandemia não gera responsabilidade civil estatal	27
Índice Navegável de Julgados	28
Acesso a Cargos Públicos e Vinculação ao Edital	28
Ações Afirmativas: Cotas Raciais e Reserva de Vagas por Sexo/Gênero	28
Restrições de Acesso e Investigação Social	28
Fases do Concurso e Controle Judicial das Provas	29
Aprovação, Direito à Nomeação e Preterição	29
Provimento Derivado e Vedações Constitucionais	29
Nomeação de Estrangeiros e de Condenados Criminalmente	30
Responsabilidade Civil e Concurso Público	30
 TOP 10 Imperdíveis desta Matéria	31
Nota de Transparência	32
Precedentes fundamentais fora do recorte temporal	32
Julgados descartados por baixa relevância ou natureza processual	32

Direito Administrativo — Agentes Públicos (Concurso Público)

Fichas organizadas por subtema, conforme a análise da forma de cobrança da jurisprudência nesta matéria. Este arquivo cobre apenas a subcategoria "Concursos públicos" da divisão Agentes Públicos; os demais subtemas (regime funcional, provimento e vacância, responsabilidade e PAD, regime previdenciário, LOMAN e regime local dos servidores estaduais) permanecem em aberto para rodadas futuras.

Acesso a Cargos Públicos e Vinculação ao Edital

 **É possível a retificação de edital de concurso público para incluir prova de títulos e adequá-lo à lei de regência do cargo, mesmo após a realização das provas objetivas**

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Seção
Processo	AgInt no MS 30.973-DF
Relator	Min. Paulo Sérgio Domingues
Data do julgamento	16/09/2025
Sistemática	Caso isolado (Seção)

Tese fixada / Decisão

É possível a retificação do edital de concurso público para incluir prova de títulos, a fim de adequá-lo à lei de regência do cargo, ainda que após a realização das provas objetivas, quando decorrente de acordo judicial homologado.

Resumo do caso

Candidato ao cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais impugnou retificação editalícia, ocorrida após as provas objetivas, que incluiu prova de títulos por força de acordo judicial destinado a adequar o edital à Lei nº 12.094/2009 (que exige "concurso de provas e títulos"). O STJ denegou a segurança: embora o edital vincule Administração e candidatos, admite-se sua alteração para corrigir ilegalidade, sobretudo quando decorrente de decisão judicial homologada com observância de publicidade e transparência.

Conexões

Princípio da vinculação ao edital; art. 37, I, CF/88; Lei nº 12.094/2009.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14289/e-possivel-a-retificacao-de-edital-de-concurso-publico-para-a-inclusao-de-prova-de-titulos-a-fim-de-adequa-lo-a-lei-de-regencia-do-cargo-ainda-que-apos-a-realizacao-das-provas-objetivas>

Data da consulta: 06/09/2026

 **Não cabe ao Poder Judiciário a análise dos critérios de escolha dos membros de banca examinadora de concurso público para o cargo de professor universitário**

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	AgInt no AREsp 1.094.184-SP
Relator	Min. Teodoro Silva Santos
Data do julgamento	15/10/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Não cabe ao Poder Judiciário a análise dos critérios de escolha dos membros da banca examinadora de concurso público para o cargo de professor universitário, em razão da autonomia universitária.

Resumo do caso

Candidato questionou a composição da banca examinadora de concurso da carreira docente da USP, alegando a presença de examinadores sem formação jurídica e desídia na compatibilização de agendas. O STJ negou provimento: a escolha da comissão julgadora é atribuição da própria universidade (art. 207, CF/88, e art. 53 da LDB), cabendo ao Judiciário apenas controlar a legalidade e a vinculação ao edital, sem adentrar o mérito administrativo da escolha.

Conexões

Autonomia universitária (art. 207, CF/88); art. 53, Lei nº 9.394/1996 (LDB); limites do controle judicial do mérito administrativo.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13194/nao-cabe-ao-poder-judiciario-a-analise-dos-criterios-de-escolha-dos-membros-de-banca-examinadora-de-concurso-publico-para-o-cargo-de-professor-universitario>

Data da consulta: 06/09/2026

As regras editalícias vinculam a Administração e os candidatos; o recurso administrativo deve ser apreciado pelo órgão indicado no edital

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Turma
Processo	AgInt nos EDcl no RMS 70.988/MS
Relator	Min. Benedito Gonçalves
Data do julgamento	09/10/2023
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

As regras editalícias vinculam tanto a Administração quanto os candidatos; o recurso administrativo deve ser apreciado pelo órgão expressamente indicado no edital, sob pena de nulidade.

Resumo do caso

Candidatos ao Curso de Formação de Agente Penitenciário foram reprovados em disciplina e interpuseram recurso à Comissão Organizadora do Concurso, conforme previa o edital. O recurso, porém, foi apreciado por outro órgão (Conselho Deliberativo da Escola Penitenciária), que apenas ratificou a nota do professor. O STJ concedeu a segurança: a apreciação por órgão diverso do previsto no edital viola a vinculação ao instrumento convocatório.

Conexões

Princípio da vinculação ao edital; devido processo administrativo.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12299/as-regras-editalicias-nos-concursos-publicos-vinculam-tanto-a-administracao-como-os-candidatos-participantes>

Data da consulta: 06/09/2026

São inconstitucionais as leis estaduais que concedam isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos a servidores públicos estaduais

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 5.818/CE e ADI 3.918/SE
Relator	Min. Ricardo Lewandowski, red. Min. Dias Toffoli (ADI 5.818); Min. Dias Toffoli (ADI 3.918)
Data do julgamento	13/05/2022
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional lei estadual que isenta servidores públicos do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos, por criar discriminação desarrazoada entre candidatos.

Resumo do caso

Leis dos Estados do Ceará e de Sergipe isentavam servidores públicos estaduais da taxa de inscrição em concursos públicos locais. O STF declarou a inconstitucionalidade das normas: o concurso público realiza os princípios da isonomia e da impessoalidade, e a isenção só se justifica em hipóteses excepcionais; privilegiar quem já integra o serviço público, sem relação com capacidade econômica, amplia a desigualdade entre candidatos.

Conexões

Isonomia e impessoalidade (art. 37, caput, CF/88); hipóteses legítimas de isenção de taxa.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9650/sao-inconstitucionais-as-leis-estaduais-que-concedam-isencao-do-pagamento-de-taxa-de-inscricao-em-concursos-a-servidores-publicos-estaduais>

Data da consulta: 06/09/2026

O candidato que possua qualificação superior àquela exigida para o cargo no edital tem direito de a ele concorrer

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Seção
Processo	REsp 1.888.049-CE
Relator	Min. Og Fernandes
Data do julgamento	22/09/2021
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1094

Tese fixada / Decisão

O candidato que possui qualificação superior àquela exigida no edital, na mesma área profissional, tem direito de concorrer ao cargo, ainda que não possua exatamente o título especificado.

Resumo do caso

Candidato aprovado para o cargo de Técnico de Laboratório – Área Química não possuía o "ensino médio profissionalizante" ou "curso técnico" exigido no edital, mas era bacharel e mestre em Química. O

STJ, em recurso repetitivo, fixou que a qualificação superior e correlata à área do cargo supre a exigência editalícia menos abrangente, evitando-se interpretação que frustrasse a finalidade da exigência.

Conexões

Princípio da razoabilidade na interpretação de exigências editalícias; Súmula 266/STJ (momento de comprovação dos requisitos).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8551/o-candidato-que-possua-qualificacao-superior-aquela-exigida-para-o-cargo-no-edital-tem-direito-de-a-ele-concorrer>

Data da consulta: 06/09/2026

Ações Afirmativas: Cotas Raciais e Reserva de Vagas por Sexo/Gênero

 **A modulação de efeitos da ADI 7.490 não permite que candidatas eliminadas por cláusula de barreira discriminatória tenham suas redações corrigidas e prossigam em certames já encerrados**

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 7.490/GO; Rcl 77.893 AgR/GO e Rcl 78.401 AgR/GO
Relator	Min. Luiz Fux (ADI 7.490); Min. Nunes Marques, red. Min. Luiz Fux (Rcl)
Data do julgamento	23/04/2026
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

Reserva legal de percentual de vagas para mulheres em concursos de segurança pública deve ser interpretada como piso mínimo (ação afirmativa), nunca como teto; a modulação de efeitos que preserva nomeações pretéritas não autoriza a reabertura de fases já encerradas do certame.

Resumo do caso

Leis do Estado de Goiás reservavam apenas 10% das vagas dos concursos da PM e do Corpo de Bombeiros às mulheres, funcionando na prática como teto. O STF, na ADI 7.490/GO, deu interpretação conforme para tratar o percentual como piso mínimo, modulando os efeitos para preservar as nomeações já feitas até a cautelar (14/12/2023). Posteriormente, candidata eliminada pela cláusula de barreira antes da cautelar obteve, em ação individual, ordem para prosseguir no certame já encerrado; em reclamação, o Plenário do STF cassou a decisão, esclarecendo que a modulação preserva também as fases já concluídas, não apenas as nomeações em sentido estrito.

Conexões

ADI 7.480/SE, ADI 7.482/RR, ADI 7.491/CE e ADI 7.492/AM (mesma tese de piso mínimo); ADI 7.483 MC-Ref/RJ; arts. 3º, IV, 5º, I, e 7º, XXX, CF/88; Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14601/a-modulacao-dos-efeitos-da-adi-7490-nao-permite-que-candidatas-eliminadas-antes-de-14122023-por-clausula-de-barreira-discriminatoria-em-concursos-da-pm-e-bombeiros-de-goias-tenham-suas-redacoes-corrigidas-e-prossigam-em-certames-ja-encerrados>

Data da consulta: 06/09/2026

A reserva de vaga para cotas raciais não pode incidir sobre especialidade com vaga única e requisitos próprios

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Seção
Processo	MS 31.562-DF
Relator	Min. Benedito Gonçalves
Data do julgamento	04/12/2025
Sistemática	Caso isolado (Seção)

Tese fixada / Decisão

A reserva de vagas para cotas raciais não pode incidir sobre especialidade de concurso com apenas uma vaga e requisitos próprios, sendo exigido o mínimo de 3 vagas para a aplicação da política afirmativa (Lei nº 12.990/2014, art. 1º, § 1º).

Resumo do caso

Concurso do INPA distribuía 51 vagas de Pesquisador Adjunto entre especialidades autônomas, a maioria com vaga única. Por sorteio, a única vaga da especialidade P02 foi destinada às cotas raciais, eliminando a ampla concorrência nessa área. O STJ concedeu a segurança ao candidato preterido na ampla concorrência: a reserva sobre universo de 1 vaga viola o mínimo legal de 3 vagas e inviabiliza os critérios de alternância e proporcionalidade da Lei nº 12.990/2014 e da ADC 41.

Conexões

Lei nº 12.990/2014, art. 1º, §1º, e art. 4º; ADC 41/DF (constitucionalidade das cotas raciais); vedação ao fracionamento de vagas por especialidade.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14374/a-reserva-de-vaga-para-cotas-raciais-nao-pode-incidir-sobre-especialidade-com-vaga-unica-e-requisitos-proprios>

Data da consulta: 06/09/2026

STF prorrogou validade da Lei 12.990/2014, que instituiu o sistema de cotas raciais em concursos públicos federais

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 7.654 MC-Ref/DF
Relator	Min. Flávio Dino
Data do julgamento	17/06/2024
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

O prazo de vigência de 10 anos da Lei nº 12.990/2014 (cotas raciais em concursos federais) deve ser interpretado como marco temporal para avaliação da eficácia da política afirmativa, e não como termo final automático de sua extinção.

Resumo do caso

A Lei nº 12.990/2014 previa vigência de 10 anos para as cotas raciais em concursos federais, encerrando-se em 10/06/2024. Partidos políticos ajuizaram ADI pedindo a manutenção da política após esse prazo, sob o argumento de que a inclusão social pretendida ainda não havia sido plenamente alcançada. O STF, em cautelar, deu interpretação conforme ao art. 6º da lei, afastando a extinção abrupta das cotas e determinando que o prazo funcione como marco de avaliação, prorrogação ou realinhamento da política pelo Congresso Nacional.

Conexões

Lei nº 12.990/2014; ADC 41/DF; ações afirmativas e prazo de vigência de políticas de inclusão.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12813/stf-prorrogou-validade-da-lei-129902014-que-instituiu-o-sistema-de-cotas-raciais-em-concursos-publicos-federais>

Data da consulta: 06/09/2026

É inconstitucional ato normativo que exclui o direito dos candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 6.476/DF
Relator	Min. Roberto Barroso
Data do julgamento	03/09/2021
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos, sendo também inconstitucional submetê-los aos mesmos critérios de candidatos sem deficiência sem demonstração de necessidade para o exercício do cargo.

Resumo do caso

Ato normativo excluía a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência em concurso público. O STF declarou a inconstitucionalidade, por violação ao bloco de constitucionalidade formado pela CF/88 e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), incorporada como emenda constitucional (art. 5º, §3º, CF/88).

Conexões

CDPD (Decreto Legislativo nº 186/2008); art. 5º, §3º, CF/88; AREsp 2.397.514-SP (arredondamento de vagas PCD); Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8514/e-inconstitucional-ato-normativo-que-exclui-o-direito-dos-candidatos-com-deficiencia-a-adaptacao-razoavel-em-provas-fisicas-de-concursos-publicos>

Data da consulta: 06/09/2026

 A aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário enseja o seu arredondamento para o inteiro imediatamente superior

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	AREsp 2.397.514-SP
Relator	Min. Mauro Campbell Marques
Data do julgamento	21/11/2023
Sistemática	Caso isolado (Turma)

 Tese fixada / Decisão

A aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulte em número fracionário deve ser arredondada para o número inteiro imediatamente superior.

 Resumo do caso

Edital previa 5% de reserva de vagas a candidatos com deficiência. Convocados 12 candidatos da lista geral, o percentual equivaleria a 0,6 vaga para PCD. O STJ determinou o arredondamento para 1 (número inteiro superior), assegurando a nomeação do candidato PCD mais bem classificado, ainda que a fração fosse inferior a 0,5.

 Conexões

Lei nº 8.213/1991 (reserva de vagas a PCD, por analogia); critério de arredondamento em ações afirmativas.

 Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/12284/a-aplicacao-do-percentual-de-reserva-de-vagas-para-candidatos-com-deficiencia-que-resulta-em-numero-fracionario-enseja-o-seu-arredondamento-para-o-inteiro-imediatamente-superior>

Data da consulta: 06/09/2026

 São inconstitucionais leis estaduais que concedam bônus de naturalidade ou residência na nota de concursos públicos

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 7.458/PB
Relator	Min. Gilmar Mendes
Data do julgamento	11/12/2023
Sistemática	Controle Concentrado

 Tese fixada / Decisão

É inconstitucional lei estadual que concede bônus de 10% na nota obtida por candidatos naturais ou residentes no Estado em concursos públicos da área de segurança pública.

 Resumo do caso

Lei da Paraíba previa acréscimo de 10% na nota de candidatos naturais do Estado em concursos de segurança pública. O STF declarou a inconstitucionalidade: o benefício configura tratamento diferenciado desproporcional e sem justificativa razoável, violando a isonomia entre os candidatos.

 Conexões

Isonomia (art. 5º, caput, CF/88); vedação a distinções entre brasileiros (art. 19, III, CF/88, por analogia).

 Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12342/e-inconstitucional-lei-estadual-que-preveja-que-os-candidatos-que-nasceram-e-moram-no-estado-terao-um-percentual-de-bonus-acrescimo-na-nota-que-obtiverem-nos-concursos-estaduais>

Data da consulta: 06/09/2026

 O critério para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras baseia-se no fenótipo, não na herança genética ou ascendência

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Turma
Processo	AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA
Relator	Min. Paulo Sérgio Domingues
Data do julgamento	23/10/2023
Sistemática	Caso isolado (Turma)

 Tese fixada / Decisão

O critério de aferição do direito à concorrência nas vagas reservadas a candidatos negros funda-se no fenótipo (características físicas visíveis), e não no genótipo ou na ascendência do candidato.

 Resumo do caso

Candidato teve negada sua autodeclaração como negro para concorrer às vagas de cotas raciais, por não apresentar fenótipo compatível segundo a comissão de heteroidentificação. O STJ confirmou a legitimidade do critério fenotípico como parâmetro de aferição, distinguindo-o de critérios genéticos ou de ascendência familiar.

 Conexões

Lei nº 12.990/2014; ADC 41/DF; heteroidentificação em concursos públicos.

 Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12361/em-concursos-publicos-o-criterio-utilizado-para-determinar-se-um-candidato-tem-direito-a-participar-das-vagas-reservadas-para-pessoas-negras-baseia-se-nas-caracteristicas-fisicas-visiveis-como-a-cor-da-pele-e-tracos-faciais-ao-inves-de-sua-heranca-genetica-ou-ascendencia>

Data da consulta: 06/09/2026

Restrições de Acesso e Investigação Social

 **É legítima a exclusão, na investigação social, do candidato a agente penitenciário com histórico reiterado e grave de ocorrências policiais, ainda que não haja condenação transitada em julgado**

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	RMS 77.518-RS
Relator	Min. Marco Aurélio Bellizze
Data do julgamento	19/05/2026

Sistemática	Caso isolado (Turma)
--------------------	----------------------

Tese fixada / Decisão

Nas carreiras de segurança pública, é legítima a mitigação do Tema 22/STF para valorar negativamente, na investigação social, inquéritos policiais e registros de ocorrências, quando houver histórico concreto e grave de condutas incompatíveis com o cargo, previsto em lei ou edital.

Resumo do caso

Candidato a agente penitenciário, aprovado nas provas, foi eliminado na investigação social por possuir nove registros policiais (posse de drogas, lesão corporal, ameaça, violência doméstica etc.), sem condenação transitada em julgado. O STJ considerou legítima a exclusão: embora o Tema 22/STF vede a eliminação com base em mero inquérito ou ação penal em curso, admite-se, nas carreiras de segurança pública, a valoração de histórico grave e reiterado de condutas incompatíveis com o cargo, sem antecipar juízo penal de culpa.

Conexões

RE 560.900/DF (Tema 22/STF, regra geral, fora do recorte); AgInt no RE...RMS 64.965-MG (limite da exceção, contraste).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14881/e-legitima-a-exclusao-na-investigacao-social-do-candidato-a-agente-penitenciario-com-historico-reiterado-e-grave-de-ocorrencias-policiais-ainda-que-nao-haja-condenacao-transitada-em-julgado>

Data da consulta: 06/09/2026

A exclusão de candidato fundada exclusivamente em boletins de ocorrência e ação penal não transitada em julgado não se enquadra na exceção fixada pelo STF sobre investigação social

Tribunal / Órgão	STJ / Corte Especial
Processo	AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 64.965-MG
Relator	Min. Luis Felipe Salomão
Data do julgamento	05/11/2025
Sistemática	Caso isolado (Seção)

Tese fixada / Decisão

A exclusão de candidato em concurso público baseada exclusivamente em boletins de ocorrência e ação penal em andamento, sem condenação, não se enquadra na exceção "excepcionalíssima e de indiscutível gravidade" admitida ao Tema 22/STF.

Resumo do caso

Candidato a Agente Penitenciário foi excluído na investigação social por figurar em boletins de ocorrência e responder a ação penal por lesão corporal em violência doméstica, sem condenação. A Corte Especial do STJ reverteu a exclusão: a Administração não demonstrou, de forma concreta e motivada, situação excepcionalíssima que justificasse afastar a regra geral do Tema 22/STF, sob pena de transformar a exceção em regra.

Conexões

RE 560.900/DF (Tema 22/STF, fora do recorte); RMS 77.518-RS (hipótese em que a mitigação foi admitida — contraste de resultado).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14290/a-exclusao-de-candidato-de-concurso-publico-fundada-exclusivamente-na-existencia-de-boletins-de-ocorrencia-e-acao-penal-nao-transitada-em-julgado-nao-se-enquadra-na-situacao-excepcional-prevista-no-tema-22-do-stf>

Data da consulta: 06/09/2026

A exigência de altura mínima para ingresso na Polícia Militar deve observar os parâmetros fixados para a carreira do Exército

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 1.469.887/AL
Relator	Min. Luís Roberto Barroso
Data do julgamento	15/09/2025
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1424

Tese fixada / Decisão

A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe lei e deve observar os parâmetros fixados para a carreira do Exército (Lei federal nº 12.705/2012: 1,60m para homens e 1,55m para mulheres).

Resumo do caso

Lei estadual de Alagoas exigia altura mínima superior à prevista para o Exército como requisito de ingresso na Polícia Militar. O STF, em repercussão geral, fixou que essa exigência deve observar o teto legal federal, evitando-se restrições estaduais mais severas sem justificativa técnica.

Conexões

Lei federal nº 12.705/2012; princípio da isonomia e razoabilidade em requisitos físicos de ingresso.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14062/e-inconstitucional-lei-estadual-que-exige-como-requisito-para-ingresso-na-policia-militar-altura-minima-superior-aquela-que-e-prevista-para-o-exercito>

Data da consulta: 06/09/2026

É inconstitucional o art. 144-A do Estatuto dos Militares, que proibia o ingresso de pessoas casadas, em união estável ou com dependentes em cursos de formação de oficiais e praças

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 1.530.083/RN
Relator	Min. Luiz Fux
Data do julgamento	27/08/2025
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1388

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional o art. 144-A do Estatuto dos Militares, que condicionava o ingresso e a permanência em cursos de formação ou graduação de oficiais e praças à inexistência de vínculo conjugal, união estável, ou de vínculo de maternidade, paternidade ou dependência socioafetiva.

Resumo do caso

O dispositivo impugnado vedava, a pretexto de resguardar o regime de internato e dedicação exclusiva da carreira militar, o ingresso de candidatos casados, em união estável ou com dependentes. O STF, em repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da norma, por violar a dignidade da pessoa humana e o direito à vida familiar, sem relação de pertinência lógica com as exigências do cargo.

Conexões

Princípio da isonomia e proibição de discriminação em razão do estado civil ou da parentalidade no acesso a cargos públicos.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14028/e-inconstitucional-o-art-144-a-do-estatuto-dos-militares-que-proibia-o-ingresso-de-pessoas-casadas-em-uniao-estavel-ou-com-filhos-e-dependentes-em-cursos-de-formacao-ou-graduacao-de-oficiais-e-pracas-das-forcas-armadas>

Data da consulta: 06/09/2026

É inconstitucional proibir a posse de candidato aprovado que teve doença grave, mas que atualmente não apresenta sintomas incapacitantes

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 886.131/MG
Relator	Min. Luís Roberto Barroso
Data do julgamento	30/11/2023
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1015

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional vedar a posse em cargo público de candidato aprovado que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem restrição relevante ao exercício da função pretendida.

Resumo do caso

Candidato aprovado em concurso teve a posse obstada em razão de histórico de doença grave, ainda que assintomático e sem restrições funcionais atuais. O STF, em repercussão geral, declarou inconstitucional a vedação genérica, por violar a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, exigindo-se avaliação concreta da capacidade laboral.

Conexões

Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88); vedação a discriminação por condição de saúde pretérita.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12336/e-inconstitucional-proibir-a-posse-de-candidato-aprovado-que-teve-uma-doenca-grave-mas-que-atualmente-nao-apresenta-sintomas-incapacitantes-nem-restricoes-para-o-trabalho>

Data da consulta: 06/09/2026

Fases do Concurso e Controle Judicial das Provas

 **Em concursos para ingresso na magistratura, é válida a atribuição de nota global na prova oral, sem espelho de correção ou padrão de respostas**

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Turma
Processo	RMS 76.174-SP
Relator	Min. Regina Helena Costa
Data do julgamento	05/05/2026
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Em concursos para ingresso na magistratura, é válida a atribuição de nota global na prova oral por cada examinador, sem necessidade de divulgação de espelho de correção ou padrão de respostas, nos termos da Resolução CNJ nº 75/2009.

Resumo do caso

Candidata a Juíza Federal, reprovada na prova oral, alegou nulidade por ausência de espelho de correção e padrão de respostas, exigências que a jurisprudência impõe às provas escritas (dissertativa e sentença). O STJ negou a segurança: a prova oral admite distinguishing em razão do sorteio individual de pontos, da publicidade da sessão e da natureza dinâmica da avaliação, incompatíveis com gabarito único; permanece cabível recurso administrativo para arguir ilegalidades pontuais.

Conexões

Resolução CNJ nº 75/2009, art. 65; dever de motivação dos atos administrativos (arts. 2º e 50, Lei nº 9.784/1999); RMS 73.285-RS (exigência de espelho na prova escrita).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14624/em-concursos-publicos-para-ingresso-na-magistratura-e-valida-a-atribuicao-de-nota-global-na-prova-oral-sem-necessidade-de-espelho-de-correcao-ou-padrao-de-respostas>

Data da consulta: 06/09/2026

 **O Poder Judiciário pode anular decisão da comissão de heteroidentificação por ausência de critérios objetivos, mas não pode revisar o mérito da exclusão**

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ARE 1.553.243/CE
Relator	Min. Luís Roberto Barroso
Data do julgamento	06/09/2025
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1420

Tese fixada / Decisão

O Poder Judiciário pode controlar o ato da comissão de heteroidentificação em concurso público para garantir o contraditório e a ampla defesa, mas não pode revisar os critérios e fundamentos utilizados para excluir o candidato, por se tratar de questão fática vinculada ao edital.

Resumo do caso

Candidata autodeclarada parda foi eliminada por comissão de heteroidentificação sem critérios objetivos previstos em edital nem fundamentação clara. O STF, em repercussão geral, fixou duas teses: é possível controle judicial para assegurar contraditório e ampla defesa, mas a controvérsia sobre a adequação dos critérios de exclusão em si é fática, vedada ao STF em sede extraordinária.

Conexões

REsp 2.105.250-RJ; AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA (critério fenotípico); Lei nº 12.990/2014.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14049/o-poder-judiciario-pode-anular-a-decisao-da-comissao-de-heteroidentificacao-que-eliminou-o-candidato-em-concurso-publico-quando-ausentes-criterios-objetivos-a-fim-de-garantir-o-contraditorio-e-a-ampla-defesa>

Data da consulta: 06/09/2026

Decisão judicial que anula questões de concurso em ação individual não se estende automaticamente a todos os candidatos do certame

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª e 2ª Turmas
Processo	AgInt no RMS 76.226-RJ e AgInt no RMS 74.847-RJ
Relator	Min. Benedito Gonçalves (1ªT) e Min. Teodoro Silva Santos (2ªT)
Data do julgamento	01/09/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A anulação de questões de concurso público por decisão judicial em ação individual não tem efeito erga omnes; a cláusula do edital que estende a pontuação a todos os candidatos em caso de anulação só se aplica quando a anulação é feita pela própria banca examinadora.

Resumo do caso

Um candidato obteve, em ação individual, a anulação de duas questões e sua consequente aprovação. Outro candidato, que errara as mesmas questões mas não ajuizara ação, requereu administrativamente a mesma pontuação, invocando a cláusula editalícia de extensão de pontos em caso de anulação. O STJ negou o pedido: a regra do edital pressupõe anulação pela própria comissão organizadora, não decisão judicial em processo do qual o requerente não foi parte.

Conexões

Coisa julgada e seus limites subjetivos; princípio da isonomia entre candidatos.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14050/decisao-judicial-que-anula-questoes-de-concurso-em-acao-individual-nao-se-estende-automaticamente-a-todos-os-candidatos-do-certame>

Data da consulta: 06/09/2026

Candidato que teve a prova oral anulada e refeita, ao obter nota inferior, não tem direito à nota anteriormente atribuída

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	RMS 73.454-RS
Relator	Min. Afrânio Vilela
Data do julgamento	26/03/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

O candidato que teve a prova oral anulada e refeita, ao obter nota inferior à anteriormente atribuída, não tem direito à manutenção da nota anterior, por se tratar de ato nulo, destituído de efeitos jurídicos.

Resumo do caso

Candidato a cartório teve prova oral anulada por ter sido arguido sobre ponto não sorteado, com determinação de nova arguição. Na segunda prova, obteve nota inferior à primeira (7,0 contra 8,0) e pleiteou judicialmente a manutenção da nota anterior ou a atribuição da nota máxima. O STJ negou: ato nulo não produz efeitos jurídicos, e o edital não previa a manutenção da nota em caso de anulação parcial da prova oral.

Conexões

Teoria das nulidades dos atos administrativos; vinculação ao edital.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13825/o-candidato-que-teve-a-prova-oral-em-concurso-publico-anulada-e-refeita-ao-obter-nota-inferior-aquela-objeto-da-anulacao-nao-tem-direito-a-nota-anteriormente-atribuida-por-se-tratar-de-ato-nulo-destituído-de-efeitos-jurídicos>

Data da consulta: 06/09/2026

A não homologação da autodeclaração racial implica apenas a eliminação das vagas reservadas, não alcançando a classificação na ampla concorrência

Tribunal / Órgão	STJ / 1ª Turma
Processo	REsp 2.105.250-RJ
Relator	Min. Sérgio Kukina
Data do julgamento	26/11/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A não homologação, pela comissão de heteroidentificação, da autodeclaração racial do candidato implica apenas sua eliminação em relação às vagas reservadas, não alcançando sua classificação na lista de ampla concorrência.

Resumo do caso

Candidato autodeclarado pardo, aprovado tanto nas vagas reservadas quanto na ampla concorrência, foi integralmente eliminado do concurso após a comissão de heteroidentificação não homologar sua

autodeclaração, com base em cláusula editalícia que previa exclusão total. O STJ afastou a eliminação total: a Lei nº 12.990/2014 só prevê a eliminação do sistema de cotas em caso de má-fé comprovada, e a não homologação, por si só, não configura falsidade, dada a subjetividade do critério fenotípico.

Conexões

Lei nº 12.990/2014; ARE 1.553.243/CE (Tema 1420); AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13301/a-nao-homologacao-pela-comissao-de-heteroidentificacao-de-autodeclaracao-do-candidato-as-vagas-destinadas-a-afrodescendentes-implica- apenas-sua-eliminacao-do-certame-em-relacao-as-vagas-reservadas-e-nao-alcanca-a-sua-classificacao-na-lista-de-ampla-concorrencia>

Data da consulta: 06/09/2026

A convocação fracionada de aprovados não pode implicar restrição artificial da preferência na escolha da lotação segundo a ordem de classificação

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	RMS 71.656-RO
Relator	Min. Francisco Falcão, red. Min. Teodoro Silva Santos
Data do julgamento	08/08/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A convocação fracionada de aprovados em concurso público não pode implicar restrição artificial da preferência na escolha da lotação segundo a ordem de classificação, quando o intervalo entre as nomeações demonstrar que já havia vagas e necessidade de provimento simultâneas.

Resumo do caso

Candidato classificado em segundo lugar foi convocado antes de outro grupo de dez aprovados, restando-lhe apenas vagas do interior, enquanto os convocados 20 dias depois, em posição inferior, escolheram vagas na capital. O STJ concedeu a segurança: o curto intervalo entre as convocações evidenciava que a necessidade de provimento e a existência de vagas já eram simultâneas na primeira nomeação, configurando violação à isonomia e à vinculação ao instrumento convocatório.

Conexões

Art. 37, IV, CF/88; princípios da razoabilidade e proporcionalidade nas nomeações.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13013/a-convocacao-fracionada-de-aprovados-em-concurso-publico-para-o-provimento-das-vagas-previstas-no-edital-nao-pode-implicar-restricao-artificial-da-preferencia-na-escolha-da-lotacao-segundo-a-ordem-de-classificacao>

Data da consulta: 06/09/2026

Ação que busca anulação de questão e reclassificação, com exclusão necessária de terceiros, exige litisconsórcio passivo necessário

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	REsp 1.831.507-AL

Relator	Min. Mauro Campbell Marques
Data do julgamento	06/08/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Em ação ordinária que busca anulação de questão e reclassificação, cuja procedência implique a necessária exclusão de outros candidatos, é obrigatório o litisconsórcio passivo necessário com os afetados e com a instituição organizadora responsável pela correção das provas.

Resumo do caso

Candidato reprovado na prova dissertativa ajuizou ação pedindo anulação de questão e reclassificação. O TJ anulou o processo por ausência de litisconsórcio necessário com os demais aprovados afetados e com o CESPE/UnB. O STJ manteve a decisão: a instituição organizadora tem responsabilidade técnica pela correção, e a alteração de classificação atinge diretamente terceiros que devem integrar a lide.

Conexões

Litisconsórcio necessário (art. 114, CPC); responsabilidade da banca organizadora.

Link

<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/12994/em-acao-ordinaria-na-qual-se-objetiva-a-anulacao-de-questao-de-prova-e-reclassificacao-de-candidato-quando-eventual-inclusao-deste-implicar-na-necessaria-exclusao-de-terceiros-e-necessario-o-chamamento-dos-demais-candidatos-afetados-para-integrarem-a-lide>

Data da consulta: 06/09/2026

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	RMS 73.285-RS
Relator	Min. Teodoro Silva Santos
Data do julgamento	11/06/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Constitui flagrante ilegalidade a negativa de banca examinadora em atribuir pontuação a resposta de candidato formulada em conformidade com precedente obrigatório do STJ (recurso repetitivo).

Resumo do caso

Candidata ao cargo de Juíza de Direito foi reprovada na prova de sentença cível por responder de acordo com o Tema 872/STJ (repetitivo), que a banca considerou incorreto. O STJ reformou a decisão: a discricionariedade da banca não pode contrariar precedente obrigatório vinculante, sob pena de negar a própria competência constitucional do STJ de uniformizar a interpretação da lei federal e violar a norma editalícia que prevê a jurisprudência dos tribunais superiores como conteúdo programático.

Conexões

Sistema de precedentes obrigatórios (art. 927, CPC); RMS 76.174-SP (exigência de espelho de correção em provas escritas de magistratura).

 Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12802/a-negativa-de-banca-examinadora-de-concurso-publico-em-atribuir-pontuacao-a-reposta-formulada-de-acordo-com-precedente-obrigatorio-do-stj-constitui-flagrante-ilegalidade>

Data da consulta: 06/09/2026

Aprovação, Direito à Nomeação e Preterição

 **Candidato aprovado dentro do número de vagas pode deixar de ser nomeado se o cargo for extinto, dentro do prazo de validade do concurso, por superação do limite prudencial de gastos com pessoal**

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 1.316.010/PA
Relator	Min. Flávio Dino
Data do julgamento	13/10/2025
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1164

Tese fixada / Decisão

A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital, em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, desde que anterior ao término da validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.

Resumo do caso

Candidatos aprovados dentro do número de vagas tiveram seus cargos extintos, dentro do prazo de validade do concurso, em razão de a Administração ter superado o limite prudencial de gastos com pessoal (art. 169, CF/88). O STF, em repercussão geral, admitiu a mitigação do direito à nomeação nessa hipótese específica, distinguindo-a de entendimento anterior do STJ, mais rigoroso — a diferença está em exigir a efetiva extinção das vagas antes do fim da validade do certame, e não a mera alegação de crise fiscal.

Conexões

RE 598.099/MS (Tema 161, fora do recorte); art. 169, CF/88; RMS 66.316-SP (STJ, Info 715/2021 — entendimento anterior, mais rigoroso, hoje distinguido pelo STF, fora do recorte).

 Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14145/candidato-aprovado-dentro-do-numero-de-vagas-pode-deixar-de-ser-nomeado-se-o-cargo-for-extinto-dentro-do-prazo-de-prazo-de-validade-do-concurso-em-razao-da-superacao-do-limite-prudencial-de-gastos-com-pessoal>

Data da consulta: 06/09/2026

 **A contratação temporária não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em concurso público**

Tribunal / Órgão	STF/STJ / 1ª Turma
Processo	Rcl 57.848 AgR/DF; AgInt no RMS 70.802-MG

Relator	Min. Luiz Fux (STF); Min. Benedito Gonçalves (STJ)
Data do julgamento	23/09/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A contratação temporária de terceiros para atender necessidade transitória e sazonal, ainda que reiterada, não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em concurso público.

Resumo do caso

Candidatos aprovados na ECT, além do número de vagas ou fora do cadastro de reserva, alegavam preterição em razão de contratações temporárias e terceirizadas para picos sazonais de demanda, já com o concurso vencido. O STF cassou decisão da Justiça do Trabalho que impunha a nomeação de todos os aprovados: a contratação temporária motivada por sazonalidade legítima (art. 37, IX, CF/88) não configura, isoladamente, preterição. O STJ reafirmou a mesma tese em caso de contratação temporária para necessidade transitória de excepcional interesse público.

Conexões

Art. 37, IX, CF/88; RE 658.026/MG (parâmetros de contratação temporária, RG); RE 766.304/RS (Tema 683).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14107/a-contratacao-temporaria-nao-configura-por-si-so-pretericao-arbitraria-e-imotivada-de-candidato-aprovado-em-concurso-publico>

Data da consulta: 06/09/2026

Para configurar o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, é necessária prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	AgInt no RMS 65.871-PI
Relator	Min. Teodoro Silva Santos
Data do julgamento	27/08/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Para configurar o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas (cadastro de reserva), é necessária a presença de prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada, como a existência de vagas suficientes e contratação precária para o seu preenchimento durante a vigência do certame.

Resumo do caso

Candidata classificada fora do número de vagas comprovou documentalmente a existência de vagas em quantidade suficiente para alcançar sua posição na lista, além de contratação precária para o preenchimento dessas vagas durante a validade do concurso. O STJ reconheceu o direito à nomeação, aplicando o Tema 784/STF à luz da prova pré-constituída apresentada.

Conexões

RE 837.311/PI (Tema 784/STF, fora do recorte); RE 766.304/RS (Tema 683).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14051/para-configurar-o-direito-a-nomeacao-do-candidato-aprovado-fora-do-numero-de-vagas-em-cargo-publico-e-necessaria-a-presenca-de-prova-pre-constituída-a-indicar-pretericao-arbitraria-e-imotivada-por-parte-da-administracao>

Data da consulta: 06/09/2026

A ação que busca o direito à nomeação de candidato de cadastro de reserva deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 766.304/RS
Relator	Min. Marco Aurélio, red. Min. Edson Fachin
Data do julgamento	02/05/2024
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 683

Tese fixada / Decisão

A ação judicial que busca o reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida durante a vigência do certame.

Resumo do caso

O STF, em repercussão geral, fixou que apenas a preterição ocorrida dentro do prazo de validade do concurso pode fundamentar pedido de nomeação de candidato de cadastro de reserva, delimitando o marco temporal relevante para a causa de pedir dessas ações.

Conexões

RE 837.311/PI (Tema 784, fora do recorte); AgInt no RMS 65.871-PI; AgInt no REsp 1.643.048-GO (termo inicial do prazo prescricional, fora do recorte).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12701/o-candidato-que-foi-aprovado-no-concurso-fora-do-numero-de-vagas-ou-dentro-do-cadastro-de-reserva-caso-tenha-sido-preterido-pode-ajuizar-acao-pedindo-a-sua-nomeacao-mas-desde-que-essa-pretericao-tenha-ocorrido-durante-o-prazo-de-validade-do-certame>

Data da consulta: 06/09/2026

A suspensão de prazos prescricionais da Lei 14.010/2020 (RJET) não se aplica às relações jurídicas de direito público relativas a concurso público

Tribunal / Órgão	STJ / 2ª Turma
Processo	REsp 2.134.160-AP
Relator	Min. Mauro Campbell Marques
Data do julgamento	14/05/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Os efeitos da Lei nº 14.010/2020 (RJET), quanto à suspensão de prazos prescricionais durante a pandemia, não se aplicam às relações jurídicas de direito público relativas a direitos e obrigações originados de concurso público, prevalecendo o prazo do Decreto nº 20.910/1932.

Resumo do caso

Candidato aprovado em cadastro de reserva ajuizou pretensão de nomeação após o prazo prescricional de 5 anos do Decreto nº 20.910/1932, invocando a suspensão de prazos prevista na Lei nº 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório). O STJ afastou a aplicação do RJET: a norma emergencial não alcança relações jurídicas de direito público derivadas de concurso público.

Conexões

Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 14.010/2020 (RJET); prescrição contra a Fazenda Pública.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12723/a-lei-140102020-previu-que-os-prazos-prescricionais-ficariam-impedidos-ou-suspensos-a-partir-da-entrada-em-vigor-da-lei-ate-30-de-outubro-de-2020-essa-previsao-nao-se-aplica-para-as-relacoes-juridicas-de-direito-publico>

Data da consulta: 06/09/2026

Provimento Derivado e Vedações Constitucionais

 **A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, CF/88**

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	ADI 7.229/AC
Relator	Min. Dias Toffoli, red. Min. Luís Roberto Barroso
Data do julgamento	10/11/2023
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional emenda à Constituição estadual que, a pretexto de reestruturação administrativa, transforma cargos com exigências de escolaridade e atribuições distintas, por configurar provimento derivado vedado pelo art. 37, II, CF/88.

Resumo do caso

Emenda à Constituição do Acre transformou os cargos de "motorista penitenciário oficial" e "agente socioeducativo" em cargos de "policial penal", sem novo concurso. O STF declarou a inconstitucionalidade: a transformação de cargos com atribuições e exigências de escolaridade distintas equivale a provimento derivado, vedado pela exigência constitucional de concurso público.

Conexões

RE 1.232.885/AP (Tema 1128); art. 37, II, CF/88.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12295/a-transformacao-de-carreira-de-nivel-medio-em-outra-de-nivel-superior-com-atribuicoes-distintas-constitui-forma-de-provimento-derivado-vedada-pelo-art-37-ii-da-cf88>

Data da consulta: 06/09/2026

É inconstitucional dispositivo estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público sem prévia aprovação em concurso

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 1.232.885/AP
Relator	Min. Nunes Marques
Data do julgamento	13/04/2023
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1128

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que permite a transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração estadual sem prévia aprovação em concurso público.

Resumo do caso

Constituição do Amapá previa a possibilidade de transposição de empregados públicos para o regime estatutário sem novo concurso. O STF, em repercussão geral, reafirmou que a transposição, absorção ou aproveitamento de servidores entre órgãos ou entidades da Administração, sem concurso público, viola o art. 37, II, CF/88.

Conexões

ADI 7.229/AC; princípio do concurso público como regra geral de acesso a cargos efetivos.

Link

<https://buscador.dereito.com.br/jurisprudencia/11623/e-inconstitucional-dispositivo-de-constituicao-estadual-que-permite-transposicao-absorcao-ou-aproveitamento-de-empregado-publico-no-quadro-estatutario-da-administracao-publica-estadual-sem-previa-aprovacao-em-concurso-publico>

Data da consulta: 06/09/2026

Nomeação de Estrangeiros e de Condenados Criminalmente

A suspensão dos direitos políticos por condenação criminal não impede a nomeação e posse de candidato aprovado, se compatível com o cargo

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 1.282.553/RR
Relator	Min. Alexandre de Moraes
Data do julgamento	04/10/2023
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1190

Tese fixada / Decisão

A suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado (art. 15, III, CF/88) não impede, por si só, a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que o crime não seja incompatível com o cargo e haja compatibilidade de horários com o cumprimento da pena.

Resumo do caso

Candidato aprovado em concurso público havia sido condenado criminalmente de forma definitiva. O STF, em repercussão geral, fixou que a nomeação e a posse são possíveis desde que compatíveis a infração penal e o cargo, ficando o efetivo exercício condicionado ao regime de cumprimento da pena e à ausência de conflito de horários, em observância à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho como instrumentos de ressocialização.

Conexões

Art. 15, III, CF/88; art. 1º, Lei nº 7.210/1984 (LEP); dignidade da pessoa humana e ressocialização.

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12211/a-suspensao-dos-direitos-politicos-em-razao-da-condenacao-criminal-art-15-iii-da-cf-nao-impede-a-nomeacao-e-posse-de-candidato-aprovado-em-concurso-publico-desde-que-o-crime-praticado-nao-seja-incompativel-com-o-cargo-e-haja-compatibilidade-de-horarios>

Data da consulta: 06/09/2026

O professor estrangeiro aprovado em concurso para instituição de ensino federal tem direito de ser nomeado, salvo restrição justificada no edital

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 1.177.699/SC
Relator	Min. Edson Fachin
Data do julgamento	27/03/2023
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1032

Tese fixada / Decisão

O candidato estrangeiro aprovado em concurso público para cargo de professor, técnico ou cientista em universidades e instituições de pesquisa federais tem direito líquido e certo à nomeação, salvo restrição de nacionalidade expressa no edital, devidamente justificada pelo interesse público e sujeita a controle judicial.

Resumo do caso

Professor estrangeiro aprovado em concurso de instituto federal teve a nomeação negada apenas por motivo de nacionalidade, sem previsão editalícia expressa. O STF, em repercussão geral, reconheceu o direito à nomeação, com base no art. 207, § 1º, CF/88, que autoriza expressamente o provimento de cargos por estrangeiros nas instituições de ensino e pesquisa federais.

Conexões

Art. 207, §1º, CF/88; princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF/88).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11568/o-professor-estrangeiro-aprovado-em-concurso-para-instituicao-de-ensino-federal-tem-direito-de-ser-nomeado-salvo-se-houver-restricao-expressa-no-edital-devidamente-justificada-e-passivel-de-controle-judicial>

Data da consulta: 06/09/2026

Responsabilidade Civil e Concurso Público

O adiamento de provas de concurso público por medidas de biossegurança da pandemia não gera responsabilidade civil estatal

Tribunal / Órgão	STF / Plenário
Processo	RE 1.455.038/DF
Relator	Min. Luís Roberto Barroso
Data do julgamento	06/11/2024
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1347

Tese fixada / Decisão

O adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia da Covid-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar os candidatos afetados.

Resumo do caso

A UFPR suspendeu, horas antes do início, provas de concurso para a Polícia Civil do Paraná, por medida de biossegurança durante a pandemia. Candidatos ajuizaram ações de indenização pelos danos do adiamento. O STF, em repercussão geral, afastou a responsabilidade civil estatal: a medida configurou caso fortuito/força maior que rompe o nexo de causalidade exigido pela responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, CF/88.

Conexões

Art. 37, § 6º, CF/88 (responsabilidade civil objetiva do Estado); excludentes de responsabilidade (força maior/caso fortuito).

Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13213/o-adiamento-de-provas-de-concurso-publico-devido-a-medidas-de-biosseguranca-relacionadas-a-pandemia-da-covid-19-nao-gera-responsabilidade-civil-estatal- pois-configura-caso-fortuito-que-rompe-o-nexo-de-causalidade-afastando-o-dever-de-indenizar>

Data da consulta: 06/09/2026

Índice Navegável de Julgados

Acesso a Cargos Públicos e Vinculação ao Edital

1. É possível a retificação de edital de concurso público para incluir prova de títulos e adequá-lo à lei de regência do cargo, mesmo após a realização das provas objetivas — *AgInt no MS 30.973-DF (Caso isolado (Seção))*
2. Não cabe ao Poder Judiciário a análise dos critérios de escolha dos membros de banca examinadora de concurso público para o cargo de professor universitário — *AgInt no AREsp 1.094.184-SP (Caso isolado (Turma))*
3. As regras editalícias vinculam a Administração e os candidatos; o recurso administrativo deve ser apreciado pelo órgão indicado no edital — *AgInt nos EDcl no RMS 70.988/MS (Caso isolado (Turma))*
4. São inconstitucionais as leis estaduais que concedam isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos a servidores públicos estaduais — *ADI 5.818/CE e ADI 3.918/SE (Controle Concentrado)*
5. O candidato que possua qualificação superior àquela exigida para o cargo no edital tem direito de a ele concorrer — *REsp 1.888.049-CE (Recurso Repetitivo — Tema 1094)*

Ações Afirmativas: Cotas Raciais e Reserva de Vagas por Sexo/Gênero

6. A modulação de efeitos da ADI 7.490 não permite que candidatas eliminadas por cláusula de barreira discriminatória tenham suas redações corrigidas e prossigam em certames já encerrados — *ADI 7.490/GO; Rcl 77.893 AgR/GO e Rcl 78.401 AgR/GO (Controle Concentrado)*
7. A reserva de vaga para cotas raciais não pode incidir sobre especialidade com vaga única e requisitos próprios — *MS 31.562-DF (Caso isolado (Seção))*
8. STF prorrogou validade da Lei 12.990/2014, que instituiu o sistema de cotas raciais em concursos públicos federais — *ADI 7.654 MC-Ref/DF (Controle Concentrado)*
9. É inconstitucional ato normativo que exclui o direito dos candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos — *ADI 6.476/DF (Controle Concentrado)*
10. A aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário enseja o seu arredondamento para o inteiro imediatamente superior — *AREsp 2.397.514-SP (Caso isolado (Turma))*
11. São inconstitucionais leis estaduais que concedam bônus de naturalidade ou residência na nota de concursos públicos — *ADI 7.458/PB (Controle Concentrado)*
12. O critério para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras baseia-se no fenótipo, não na herança genética ou ascendência — *AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA (Caso isolado (Turma))*

Restrições de Acesso e Investigação Social

13. É legítima a exclusão, na investigação social, do candidato a agente penitenciário com histórico reiterado e grave de ocorrências policiais, ainda que não haja condenação transitada em julgado — *RMS 77.518-RS (Caso isolado (Turma))*
14. A exclusão de candidato fundada exclusivamente em boletins de ocorrência e ação penal não transitada em julgado não se enquadra na exceção fixada pelo STF sobre investigação social — *AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 64.965-MG (Caso isolado (Seção))*
15. A exigência de altura mínima para ingresso na Polícia Militar deve observar os parâmetros fixados para a carreira do Exército — *RE 1.469.887/AL (Repercussão Geral — Tema 1424)*

16. É inconstitucional o art. 144-A do Estatuto dos Militares, que proibia o ingresso de pessoas casadas, em união estável ou com dependentes em cursos de formação de oficiais e praças — *RE 1.530.083/RN (Repercussão Geral — Tema 1388)*

17. É inconstitucional proibir a posse de candidato aprovado que teve doença grave, mas que atualmente não apresenta sintomas incapacitantes — *RE 886.131/MG (Repercussão Geral — Tema 1015)*

Fases do Concurso e Controle Judicial das Provas

18. Em concursos para ingresso na magistratura, é válida a atribuição de nota global na prova oral, sem espelho de correção ou padrão de respostas — *RMS 76.174-SP (Caso isolado (Turma))*

19. O Poder Judiciário pode anular decisão da comissão de heteroidentificação por ausência de critérios objetivos, mas não pode revisar o mérito da exclusão — *ARE 1.553.243/CE (Repercussão Geral — Tema 1420)*

20. Decisão judicial que anula questões de concurso em ação individual não se estende automaticamente a todos os candidatos do certame — *AgInt no RMS 76.226-RJ e AgInt no RMS 74.847-RJ (Caso isolado (Turma))*

21. Candidato que teve a prova oral anulada e refeita, ao obter nota inferior, não tem direito à nota anteriormente atribuída — *RMS 73.454-RS (Caso isolado (Turma))*

22. A não homologação da autodeclaração racial implica apenas a eliminação das vagas reservadas, não alcançando a classificação na ampla concorrência — *REsp 2.105.250-RJ (Caso isolado (Turma))*

23. A convocação fracionada de aprovados não pode implicar restrição artificial da preferência na escolha da lotação segundo a ordem de classificação — *RMS 71.656-RO (Caso isolado (Turma))*

24. Ação que busca anulação de questão e reclassificação, com exclusão necessária de terceiros, exige litisconsórcio passivo necessário — *REsp 1.831.507-AL (Caso isolado (Turma))*

25. Constitui flagrante ilegalidade a negativa de banca examinadora em pontuar resposta formulada de acordo com precedente obrigatório do STJ — *RMS 73.285-RS (Caso isolado (Turma))*

Aprovação, Direito à Nomeação e Preterição

26. Candidato aprovado dentro do número de vagas pode deixar de ser nomeado se o cargo for extinto, dentro do prazo de validade do concurso, por superação do limite prudencial de gastos com pessoal — *RE 1.316.010/PA (Repercussão Geral — Tema 1164)*

27. A contratação temporária não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em concurso público — *Rcl 57.848 AgR/DF; AgInt no RMS 70.802-MG (Caso isolado (Turma))*

28. Para configurar o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, é necessária prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada — *AgInt no RMS 65.871-PI (Caso isolado (Turma))*

29. A ação que busca o direito à nomeação de candidato de cadastro de reserva deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame — *RE 766.304/RS (Repercussão Geral — Tema 683)*

30. A suspensão de prazos prescricionais da Lei 14.010/2020 (RJET) não se aplica às relações jurídicas de direito público relativas a concurso público — *REsp 2.134.160-AP (Caso isolado (Turma))*

Provimento Derivado e Vedações Constitucionais

31. A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior, com atribuições distintas, constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, CF/88 — *ADI 7.229/AC (Controle Concentrado)*

32. É inconstitucional dispositivo estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público sem prévia aprovação em concurso — *RE 1.232.885/AP (Repercussão Geral — Tema 1128)*

Nomeação de Estrangeiros e de Condenados Criminalmente

33. A suspensão dos direitos políticos por condenação criminal não impede a nomeação e posse de candidato aprovado, se compatível com o cargo — *RE 1.282.553/RR (Repercussão Geral — Tema 1190)*

34. O professor estrangeiro aprovado em concurso para instituição de ensino federal tem direito de ser nomeado, salvo restrição justificada no edital — *RE 1.177.699/SC (Repercussão Geral — Tema 1032)*

Responsabilidade Civil e Concurso Público

35. O adiamento de provas de concurso público por medidas de biossegurança da pandemia não gera responsabilidade civil estatal — *RE 1.455.038/DF (Repercussão Geral — Tema 1347)*



TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

Julgados com maior probabilidade de cobrança em prova objetiva, discursiva ou sentença de Magistratura, considerando frequência de cobrança já verificada, força vinculante e ineditismo/atualidade da tese.

1. RE 1.316.010/PA

RG Tema 1164, muito recente (out/2025), com nuance direta em relação a entendimento anterior do STJ — padrão clássico de pegadinha FGV.

2. RE 766.304/RS

RG Tema 683 sobre marco temporal da preterição em cadastro de reserva, tema histórico e recorrente em provas de Magistratura.

3. ARE 1.553.243/CE

RG Tema 1420 sobre limites do controle judicial da heteroidentificação — tema quente e frequentemente mal compreendido pelos candidatos.

4. ADI 7.490/GO (+Rcl 77.893 e 78.401)

Cota de gênero como piso, não teto, com nuance adicional sobre limites da modulação de efeitos — cruza Constitucional e Administrativo.

5. RMS 77.518-RS

Par perfeito com o AgInt no RMS 64.965-MG para testar a distinção entre regra geral e exceção do Tema 22/STF em segurança pública.

6. RMS 76.174-SP

Trata diretamente de concurso da magistratura (nota da prova oral) — altíssima relevância para o próprio concurso do candidato.

7. RMS 73.285-RS

Também sobre concurso de magistratura (prova de sentença) e articula precedentes obrigatórios — matéria de interseção com Processo Civil.

8. RE 1.455.038/DF

RG Tema 1347 recente, conecta concurso público com Responsabilidade Civil do Estado, matéria já processada nesta base.

9. ADI 7.229/AC

Provimento derivado vedado é tema clássico e reiteradamente cobrado em provas de Magistratura estadual.

10. AREsp 2.397.514-SP

Questão de cálculo (arredondamento de fração de vaga PCD) muito comum em provas objetivas.

Nota de Transparência

Precedentes fundamentais fora do recorte temporal

Os julgados abaixo são foundational (bases doutrinárias centrais do tema) mas ficaram fora da janela de coleta desta rodada (5 anos para RG/Repetitivo/Controle Concentrado, contados de junho/2021; 3 anos para casos isolados). Não geraram ficha autônoma, mas foram referenciados no campo Conexões das fichas correlatas e ficam aqui sinalizados para eventual revisão futura:

- RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, RG Tema 22 (5-6/2/2020) — regra geral sobre BO/inquérito não eliminar candidato; citado como conexão em RMS 77.518-RS e AgInt no RE...RMS 64.965-MG.
- RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, RG Tema 784 (9/12/2015) — direito subjetivo à nomeação/preterição; citado como conexão em RE 766.304/RS e AgInt no RMS 65.871-PI.
- RE 598.099/MS, RG Tema 161 (2011) — direito subjetivo à nomeação dentro do número de vagas; citado como conexão em RE 1.316.010/PA.
- RMS 66.316-SP (STJ, Info 715, 19/10/2021) — entendimento anterior ao Tema 1164/STF sobre limite prudencial de gastos com pessoal; citado como conexão/evolução em RE 1.316.010/PA.

Julgados descartados por baixa relevância ou natureza processual

Os itens abaixo satisfaziam nominalmente algum critério de relevância (ex.: Repetitivo, Controle Concentrado) mas foram excluídos após leitura integral do inteiro teor/comentários, por se tratar de questão meramente processual sem tese material, tangenciar outra divisão da taxonomia, ou apresentar baixa densidade para fins de prova de Magistratura:

- RMS 68.657-MG (STJ, Info Especial 8, 27/09/2022) — fora do recorte temporal de 3 anos para julgado isolado; tese já coberta pelos Temas 683 e 1164.
- RMS 58.785-MS (STJ, Info 746, 23/08/2022) — fora do recorte temporal; via processual (MS) já tratada em precedentes mais recentes sobre heteroidentificação.
- RMS 62.093-TO (STJ, Info 738, 24/05/2022) — fora do recorte temporal; caso concreto de baixa densidade e pouco generalizável.
- AgInt no RMS 61.658-RS (STJ, Info 748, 10/05/2022) — fora do recorte temporal de 3 anos.
- AREsp 1.806.617-DF (STJ, Info 699, 01/06/2021) — no limite do recorte temporal; tese já coberta de forma mais atual pelos julgados sobre investigação social e Tema 22.
- RMS 65.757-RJ (STJ, Info 695, 04/05/2021) — fora do recorte temporal; tese já coberta de forma mais recente por Rcl 57.848 AgR/DF.
- RMS 72.573-SP (STJ, Info 806, 20/02/2024) — baixa densidade e excessivamente vinculado a legislação estadual específica de São Paulo, pouco generalizável para outros Estados.
- ADI 7.483 MC-Ref/RJ (STF, Info 1117, 21/11/2023) — medida cautelar precursora, com tese absorvida pelas ADIs definitivas (7.480, 7.482, 7.490, 7.491, 7.492) já reunidas em ficha própria.
- RMS 70.921-PA (STJ, Info 861, 02/09/2025) — redundante com RMS 77.518-RS e AgInt no RMS 64.965-MG, sem tese nova.
- AgInt no RMS 74.847-RJ como citação isolada do Info 852 (STJ, 01/04/2025) — duplicidade de citação da mesma tese já contemplada na ficha combinada com o AgInt no RMS 76.226-RJ.
- RMS 64.025-BA (STJ, Info 752, 04/10/2022) — fora do recorte temporal; matéria eminentemente processual (termo inicial de decadência de mandado de segurança), sem impacto material relevante.

- RE 611.874/DF (Tema 386), RE 960.429 (Tema 992, modulado), ADI 5.358/PA, ADI 1.251/MG e RE 662.405 (Tema 512) — todos julgados antes de junho/2021, fora do recorte temporal de 5 anos para RG/Controle Concentrado.